LIVRE XVII • L'ÉVASION BUDGÉTAIRE HORS PÉRIMÈTRE : LE SCANDALE DE LA NAVETTE MUVIMARE ET LA SERVITUDE FORCÉE DE L'ANNEXE 16

Cadre Forensique : Contrôle de légalité des compétences intercommunales (CGCT) et des aides publiques
Norme ISO/IEC 27037 : Rapport ROB 2024 (page 17) et Modèle de Mandat Annexe 16 (pages 163-167)
Destinataire exclusif : Association Transparence Citoyenne (transparencecitoyenne.fr)

---

1. LE SCANDALE DE LA NAVETTE MARITIME MUVIMARE (PORTICCIO / ROB 2024, PAGE 17)

Pendant que la CAPA rogne le budget des bus ajacciens et refuse d'indexer les salaires des conducteurs, elle utilise les deniers publics des contribuables du Pays Ajaccien pour financer à perte une liaison maritime extérieure à son territoire administratif.

Dans le **Rapport d'Orientations Budgétaires 2024 (ROB 2024, page 17)**, la collectivité consigne cet aveu d'illégalité budgétaire :

> *« Le produit du versement mobilité permet de couvrir le contrat d'obligation de service public avec la SPL Muvitarra et son actualisation, et une part limitée de la mise en œuvre de la navette maritime entre Porticcio et Ajaccio [...] rendant nécessaire une participation du budget principal via une subvention d'équilibre [des contribuables ajacciens]. »*

Les Éléments d'Illégalité Juridique :

1. **L'Incompétence Territoriale :** Porticcio est situé sur la commune de **Grosseto-Prugna**, rattachée administrativement à la **Communauté de Communes de la Pieve de l'Ornano et du Taravo (CCPOT)**.
2. **Le Détournement de Finalité Fiscale :** Le Versement Mobilité (VM) prélevé sur les entreprises de la CAPA et les subventions d'équilibre du budget principal de la Ville d'Ajaccio ont été siphonnés pour combler le déficit d'une liaison maritime touristique saisonnière profitant à une autre intercommunalité.

3. **La Rupture du Service Public :** Pendant que les habitants des quartiers populaires d'Ajaccio (Cannes, Salines, Finosello) et des villages de la Gravona subissaient des retards de 45 minutes et des suppressions de rotations scolaires, les fonds publics comblaient le déficit d'exploitation d'une navette maritime de plaisance.

---

2. L'AUTOPSIE MÉDICO-LÉGALE DE L'ANNEXE 16 : LES 5 SERVITUDES GRATUITES IMPOSÉES AUX AGENTS

L'**Annexe 16 du Contrat COSP (pages 163 à 167)** porte la mention explicite suivante à son **Article II** :

> *« Le présent mandat d'encaissement s'inscrivant dans le cadre des relations d'affaires entre les Parties n'est pas rémunéré. »*

Cette convention de mandat gratuit dissimule une spoliation de main-d'œuvre publique au bénéfice direct du consortium privé POMA / SECA. Elle impose aux salariés de la Muvitarra **cinq servitudes d'exploitation majeures pour 0 euro de contrepartie** :

1. **La Vente et la Distribution Gratuite aux Guichets :** Les agents commerciaux de Muvitarra sont obligés de commercialiser les titres DAT du téléphérique dans les agences de bus de la Gare et du centre-ville, sans perception d'aucune commission sur les ventes.
2. **La Charge des Frais Bancaires et de Monétique :** Les frais et commissions prélevés par les banques sur les paiements par carte bancaire aux bornes et guichets sont avancés et absorbés par la régie de bus, allégeant artificiellement les charges d'exploitation de POMA.
3. **La Maintenance Logistique des Distributeurs Automatiques (DAT) :** Les équipes techniques de la régie publique doivent assurer le rechargement en papier, le débourrage et le paramétrage des bornes automatiques d'Angelo sans compensation financière.
4. **Le Traitement Intégral du Service Après-Vente (SAV) :** Les réclamations, pertes de titres, pannes d'embarquement et litiges des passagers du téléphérique sont intégralement traités par le standard et le service client de Muvitarra.
5. **La Conduite des Poursuites Judiciaires pour Fraude :** L'Annexe 16 donne mandat à la SPL de dresser procès-verbal (Art. 529-3 du Code de procédure pénale) contre les resquilleurs du câble et de supporter à ses frais les honoraires d'avocat et frais de justice pour recouvrer les amendes du téléporté privé.

---

3. QUALIFICATION CONTENTIEUSE ET MOYENS DE RECOURS

Ces stipulations contractuelles constituent une triple infraction au droit administratif et financier : - **Libéralité Prohibée :** Violation directe de la jurisprudence de Section du Conseil d'État, *3 novembre 1997, Commune de Fougerolles* (interdiction absolue pour une personne publique d'accorder une libéralité sans contrepartie suffisante à une entité privée). - **Rupture d'Égalité devant les Charges Publiques :** Financement d'un service extérieur (Porticcio) par l'impôt des Ajacciens sans convention de compensation financière équilibrée. - **Faute Lourde de Gestion :** Exposition délibérée de la SPL à la cessation des paiements sous le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes de Corse.
